

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 193/2536 บริษัท เงินทุน ไทย เซ ฟวี่งก์ ทรัสต์
จำกัด

เจ้าหนี้

บริษัท เงินทุน ไทย เซ ฟวี่งก์ ทรัสต์
จำกัด

โจทก์

โจทก์

โจทก์

บริษัท ออล ไทย จำกัด กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 911, มาตรา 985

ป.พ.พ. ว่าด้วยตั๋วสัญญาใช้เงินไม่ได้บัญญัติในเรื่องดอกเบี้ยไว้ แต่มาตรา 985 บัญญัติให้นำเอาบทบัญญัติว่าด้วยตั๋วแลกเงินมาบังคับ ซึ่งหมวดดังกล่าวมาตรา 911 บัญญัติว่า ผู้สั่งจ่ายจะเขียนข้อความกำหนดลงไว้ว่าจำนวนเงินอันจะพึงใช้นั้นให้คิดดอกเบี้ยด้วยก็ได้ และกรณีเช่นนั้นถ้ามิได้กล่าวลงไว้เป็นอย่างอื่น ดอกเบี้ยย่อมคิดแต่วันที่ลงในตั๋วเงิน ดังนี้ เมื่อตั๋วสัญญาใช้เงินพิพาทมิได้กล่าวถึงเรื่องการคิดดอกเบี้ยไว้เป็นอย่างอื่น จึงต้องคิดดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2517 อันเป็นวันที่ลงในตั๋วสัญญาใช้เงินนั้นเป็นต้นไป หาใช่ตั้งแต่วันถึงกำหนดใช้เงินตามตั๋วสัญญาใช้เงินไม่.

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยที่ 2 เต็ดขาดเจ้าหนี้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ตามตัวสัญญาใช้เงินจำนวน 22,183,941.51 บาท จากกองทรัพย์สินของจำเลยที่ 2

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์นัดตรวจคำขอรับชำระหนี้ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 104 แล้ว ไม่มีผู้ใดโต้แย้งคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้รายนี้

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สอบสวนแล้ว เห็นว่า มูลหนี้ไม่ต้องห้ามมิให้ขอรับชำระหนี้ตามมาตรา 94 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 เจ้าหนี้จึงมีสิทธิได้รับชำระหนี้ตามตัวสัญญาใช้เงิน 5 ฉบับ เป็นต้นเงิน 11,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 21 ต่อปี นับแต่วันที่ตัวสัญญาใช้เงินถึงกำหนดชำระจนถึงวันพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดเป็นเงิน 1,837,643.84 บาท รวมเป็นต้นเงินและดอกเบี้ยจำนวน 12,837,643.84 บาท เจ้าหนี้ขอมา 22,183,941.51 บาท จึงขอมากไป 9,346,297.67 บาท เห็นควรให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้ตามตัวสัญญาใช้เงินจำนวน 12,837,643.84 บาท จากกองทรัพย์สินของจำเลยที่ 2 ตามมาตรา 130(8) แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 ส่วนที่ขอเกินมาให้ยกเสีย

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว มีคำสั่งอนุญาตให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้ตามความเห็นของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

เจ้าหนี้อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

เจ้าหนี้ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่าจำเลยที่ 1 ได้กู้เงิน
เจ้าหนี้รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,000,000 บาท โดยได้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินให้แก่เจ้าหนี้
5 ฉบับ คือ ตั๋วสัญญาใช้เงินเลขที่ 002/2527 ถึงเลขที่ 004/2527 ลงวันที่ 27
กรกฎาคม 2527 ฉบับละ 3,000,000 บาท พร้อมอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 21 ต่อปี
ปรากฏตามเอกสารหมายเลข จ.21 ถึง จ.23 และตั๋วสัญญาใช้เงินเลขที่ 005/2527 ถึง
006/2527 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2527 ฉบับละ 1,000,000 บาท พร้อมอัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 21 ต่อปี ปรากฏตามเอกสารหมายเลข จ.24 จ.25 โดยมีจำเลยที่ 2 เป็นผู้
รับอาวัล และจำเลยที่ 1 ยังไม่ได้ชำระดอกเบี้ยตามตั๋วสัญญาใช้เงินทั้งห้าฉบับแก่เจ้า
หนี้ มีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของเจ้าหนี้ว่า เจ้าหนี้มีสิทธิคิดดอกเบี้ยตามตั๋ว
สัญญาใช้เงินเอกสารหมายเลข จ.21 ถึง จ.25 ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2527 อันเป็นวัน
ที่ลงในตั๋วสัญญาใช้เงินหรือไม่ และตั๋วสัญญาใช้เงินเลขที่ 003/2527 เอกสารหมายเลข
จ.22 ซึ่งถึงกำหนดชำระหลังวันที่ 30 พฤษภาคม 2532 อันเป็นวันที่ศาลมีคำสั่ง
พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด เจ้าหนี้มีสิทธิคิดดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2527 อัน
เป็นวันที่ลงในตั๋วสัญญาใช้เงินถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2532 หรือไม่ เห็นว่าตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะ 21 หมวด 3 ว่าด้วยตั๋วสัญญาใช้เงินไม่ได้
บัญญัติในเรื่องดอกเบี้ยไว้ แต่มาตรา 985 บัญญัติให้นำเอาบทบัญญัติในหมวด 2 ว่า
ด้วยตัวแลกเงินมาบังคับ ซึ่งในหมวดดังกล่าว มาตรา 911 บัญญัติว่า "ผู้ส่งจ่ายจะ
เขียนข้อความกำหนดลงไว้ว่าจำนวนเงินอันจะพึงใช้นั้นให้คิดดอกเบี้ยด้วยก็ได้ และ
ในกรณีเช่นนั้น ถ้ามิได้กล่าวลงไว้เป็นอย่างอื่น ท่านว่าดอกเบี้ยย่อมคิดแต่วันที่ลงใน
ตัวเงิน" เมื่อข้อเท็จจริงในคดีนี้ได้ความในตั๋วสัญญาใช้เงินเอกสารหมายเลข จ.21 ถึง
จ.25 มิได้กล่าวถึงเรื่องการคิดดอกเบี้ยไว้เป็นอย่างอื่นจึงต้องคิดดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่
27 กรกฎาคม 2527 อันเป็นวันที่ลงในตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นต้นไป หาใช่ตั้งแต่วันถึง
กำหนดใช้เงินตามตั๋วสัญญาใช้เงินดังศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยไม่ ฎีกาของเจ้าหนี้ฟังไม่
ขึ้น"

พิพากษาแก้เป็นว่า อนุญาตให้เจ้าหนี้มีสิทธิได้รับชำระหนี้ดอกเบี้ยตามตัวสัญญาใช้เงินเอกสารหมายเลข จ.21 ถึง จ.25 รวม 5 ฉบับในอัตราร้อยละ 21 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2527 ถึงวันที่30 พฤษภาคม 2532 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(บุญส่ง วรรณกลาง-สะสม สิริเจริญสุข-ปรีชา เฉลิมวณิชย์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ